

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1372/2532

กรมตุลาการ กับพวก

โจทก์

ห้างหุ้นส่วนจำกัดฟอร์มูล่าแอร์ กับพวก

จำเลย

ห้างหุ้นส่วนจำกัดฟอร์มูล่าแอร์ ที่ 1 ผู้ยื่นคำร้อง

นายชัยพร ปัญจวงศ์โรจน์ ที่ 2 จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 247

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ.2528 มาตรา 17

ความว่า จำเลยทั้งสองอุทธรณ์ คดีมีทางชนะ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้
ก่อน

หมายเหตุ โจทก์ทั้งสองแถลงคัดค้าน (อันดับ 48)

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินค่าภาษีอากรให้
แก่โจทก์ทั้งสองเป็นเงิน 550,841.64 บาทจำเลยทั้งสองอุทธรณ์ พร้อมกับยื่นคำร้อง
ดังกล่าว (อันดับ 44)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยทั้งสองหรือคนใดคนหนึ่งหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่
จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลภาษีอากรกลางมาให้เป็นทีพอใจและภายในเวลาที่

ศาลภาษีอากรกลางกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างอุทธรณ์ มิฉะนั้น
ให้ยกคำร้อง

พิจาระห์แล้ว ถ้าจำเลยทั้งสองหรือคนใดคนหนึ่งหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่
จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลภาษีอากรกลางมาให้เป็นทีพอใจและภายในเวลาที่
ศาลภาษีอากรกลางกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างอุทธรณ์ มิฉะนั้น
ให้ยกคำร้อง

(เดชา สุวรรณโณ-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-ประวิทย์ ชัมภรัตน์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>